

1 **SESION ORDINARIA**

2 **146-2023**

3 Sesión ordinaria número 146-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 06 de junio de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica Suplente:** Liz Amadelys Morales Rodríguez

8 **Concejales Propietarios:** Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia
9 justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega y Mario Moya Sánchez.

10 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola.

11 **Intendente:** Wilberth Quirós Palma

12 **Vice Intendenta:** Rocío Portuguese Araya

13 **Ausencias justificadas:**

14 Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

15 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

16 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** Mainor Brenes, Mariela Chaves y Juan Carlos Vega.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 **1. Mainor Brenes, Mariela Chaves (ASADA):**

20 La señora Mariela Chaves menciona que su presencia es relacionada a una nota que les llevo
21 de parte del INDER, explica que los terrenos en donde tienen ubicado el tanque que abastece
22 La Flora y el sector del Chucuyo son propiedades del INDER, menciona que hace ya algunos
23 años se habían sacado los planos de los terrenos, y hace aproximadamente un año se están
24 dando seguimiento al proceso, el problema es que el INDER no puede hacer donaciones a
25 asociaciones por lo cual solicita que la municipalidad este de acuerdo en que se haga la
26 donación de INDER a la Municipalidad donde INDER cubre los gastos de traspaso, para
27 después que la Municipalidad haga el traspaso al acueducto en donde el acueducto va a
28 asumir los gastos que se ocasionen de dicho traspaso. Con respecto al traspaso seria solo la

1 propiedad que abastece a La Flora por que la propiedad que abastece el Chucuyo le pertenece
2 a Juan Viñas.
3 Por lo cual solicitan que les ayuden con este proceso en tomar un acuerdo para que se
4 traspase el terreno a la municipalidad y luego ya pueda ser traspasada al acueducto, en
5 definitiva. Menciona que tienen una reunión programada para el lunes 12 de junio a las 9 de la
6 mañana para conocer más a detalle cómo se va a realizar todo el proceso.
7 El señor Presidente menciona que en la sesión anterior no se tomó ningún acuerdo al respecto
8 ya que no se tenía claro como iba a ser el proceso y a quien le corresponden los gastos que
9 incurren al traspaso, pero ya con la aclaración ya solo queda tomar el acuerdo. Menciona que
10 lo que se debe hacer es un proyecto de ley después para presentarlo a la Asamblea Legislativa
11 para que aprueben el traspaso.
12 El señor Mainor Brenes menciona que para ellos es muy importante realizar todo ese proceso
13 para que ya el terreno pase a ser propiedad del acueducto, e indica que de parte de la ASADA
14 les agradecen en todo lo que les puedan ayudar en el proceso.
15 El regidor Moya Sánchez pregunta si de parte de la ASADA ya averiguaron si el INDER esta
16 dando terrenos porque tiene entendido que el INDER no da escrituras.
17 La secretaria le recuerda al regidor Moya Sánchez que el documento de solicitud de la
18 donación viene directamente del INDER.

19
20 **2. Juan Carlos Vega (Comité de Deportes de Sabanillas):**

21 El señor Juan Carlos Vega indica que viene como representante del Comité de Deportes de
22 Sabanillas, menciona que el motivo es por la preocupación del deporte, con el planche
23 multiusos, le preocupa el techo, las canoas, y que hace algún tiempo les iban a ayudar, pero
24 no se ha logrado concretar, y lo que más le preocupa es que si no se le puede dar
25 mantenimiento al final se va a tener que comprar todo nuevo y menos va a ser posible. Indica
26 que como cabecilla del comité le gusta que las cosas estén bonitas, pero si expresa su
27 preocupación. Destaca que hay muchas personas que visitan las instalaciones cuando se
28 realizan torneos o partidos, y cuando hay este tipo de actividades se abren todas las
29 instalaciones el planche, el play y la zona de las máquinas, ya que muchas familias si no

1 quieren estar en lugar se desplazan a otro y es muy bonito ver a familias compartiendo en esos
2 lugares que son públicos para que las personas los puedan aprovechar, pero si enfatiza que
3 le preocupa la situación anteriormente mencionada.

4 El señor Presidente menciona que para el año pasado se presupuestó una parte para este tipo
5 de proyectos con el presupuesto de la ley del cemento pero a la fecha no ha ingresado nada
6 del 2022, ya se está a mediados del 2023 y no ha llegado el dinero, y se tienen muchos
7 proyectos pendientes pero no se pueden realizar si no ingresa ese presupuesto, y entiende la
8 preocupación pero si habría que tener paciencia para ver que sucede si va a ingresar algo de
9 ese presupuesto.

10 El regidor Moya consulta si lo que les otorga del deporte si lo han invertido

11 El señor Vega menciona que, si todos los años se invierte, pero este año no les ha ingresado
12 nada.

13 El señor Presidente indica que ese dinero si muchas veces lo pueden utilizar por cosas muy
14 pequeñas porque también deben de tomar en cuenta todos los gastos que recurren en
15 servicios a lo largo del año.

16 El señor Intendente menciona que muchos proyectos se iban a realizar este año, pero no ha
17 ingresado el presupuesto del cemento, y recalca que es de preocupación, menciona que envió
18 una solicitud al ministerio de gobernación pública para ver si por lo menos depositan lo del
19 2022, pero destaca que hay una realidad que es que ese tema se sale de las manos del
20 concejo. También menciona que ahora hay otro problema que hace las cosas un poco más
21 difíciles y es que todo tipo de compra que se valla a realizar debe de hacerse por medio del
22 SICOP, por lo tanto, cada trámite se va a atrasar. Destaca que todos los proyectos son
23 importantes, pero si no depende del concejo.

24 El señor Vega menciona que ya le ha mencionado al señor Intendente que muchos lugares
25 como los reciclajes y las paradas también necesitan un mantenimiento porque no están en las
26 condiciones adecuadas y se están deteriorando con el tiempo y al final si no se les da el
27 mantenimiento esos lugares van a tener que hacer todo nuevo, también le ha mencionado a la
28 regidora Sánchez como representante de la comunidad de esos problemas.

1 El señor Intendente menciona que tiempo atrás las cosas eran más fáciles porque no había
2 que realizar tanto tramite, pero actualmente se deben de respetar y seguir procedimientos que
3 al final lo único que hacen es alargar el proceso.

4 El señor Presidente lo que le pide al señor Vega es paciencia para esperar a ver si llega el
5 presupuesto, que una vez que ingrese se va a empezar con los proyectos pendientes.

6 El regidor Moya le indica al señor Vega que el sabe que el es visto como enemigo por el comité
7 de deportes.

8 El señor Vega responde que para él no es ningún enemigo y los problemas que tenga con
9 otras personas son aparte, pero de su parte le deja claro que no tiene ningún problema, y
10 recalca que la solución de las cosas siempre se da con la comunicación.

11 El regidor Moya menciona que deben de presentar los proyectos e invertir ese dinero, pero
12 para evitar esos problemas aconseja que presenten los proyectos como deben de ser, porque
13 menciona que se dio cuenta que una vez el presupuesto se fue en pagar luz y servicios y ese
14 dinero no es para eso es para realizar proyectos, y luego tienen que ver de donde se pagan
15 esos servicios.

16 El señor Presidente menciona que ya eso es un tema de asesoramiento pero los servicios si
17 son tomados en cuenta en este tipo de presupuestos. Por otra parte, menciona que agradece
18 la preocupación, pero si le solicita paciencia y agradece que sea vocero a la comunidad de la
19 situación que se esta viviendo en el concejo.

20

21

22

ACUERDO 1

23 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del Oficio
24 INDER-GG-DRT-RDCE-OTTU-OFI-324-2023 suscrito por Luis Martínez Rojas Director de
25 Desarrollo Central del INDER que fue analizado en la sesión ordinaria 145-2023 celebrada el
26 día 23 de mayo de 2023, al señor Quirós Palma Intendente del Concejo Municipal, para los
27 trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

28

29

Artículo V.

1

2

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

3. **Nota suscrita por Licda. Adriana Rodríguez Corrales Jueza Contravencional de Jiménez** “Por ser necesario y haberse ordenado así dentro del Expediente Número **23-000033-1460-FC**, por la contravención de **Lesiones Levísimas**, en contra de **JAVIER ALFONSO BRENES JIMÉNEZ**, en perjuicio de **WILLIAM ALBERTO DE LOS ÁNGELES CORDERO NAVARRO**, me permito solicitarle la grabación de video de las cámaras de vigilancia de sus instalaciones capturado el día 21 de Mayo del 2023 entre las 14:00 horas y 15:30 horas. De antemano le agradezco su valiosa colaboración y se despide de usted”.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia de la nota suscrita por Licda. Adriana Rodríguez Corrales Jueza Contravencional de Jiménez al señor Quirós Palma Intendente del Concejo Municipal, para los trámites correspondientes.

ACUERDO EN FIRME.

4. **Oficio N°DAH-UF-C-MU-263-2023 suscrito por Patricia Rojas Gamboa Encargada de la Unidad Financiera del IFAM** “Nuestros auditores, **Despacho Carvajal & Colegiados**, Contadores Públicos Autorizados, se encuentran realizando la auditoría externa de nuestros estados financieros al **31 de diciembre del 2022**, como parte de los procedimientos de auditoría seleccionados por ellos, nos han solicitado que confirmemos los saldos de las cuentas por pagar sobre el depósito que les realizamos de Licores Nacionales, Licores Extranjeros e Impuesto al Ruedo.

Importante mencionar que los montos registrados en nuestros Estados Financieros incluyen la totalidad de los impuestos recibidos y que proporcionalmente se les distribuya a las Municipalidades e Instituciones de Ley, por lo que los montos no van a coincidir con sus cuentas por cobrar.

Es por esta razón que en caso de que la información que aparece siguiente cuadro no concuerde con sus registros por favor enviar sus comentarios directamente a los auditores externos al fax número (506) 22-83-2323 o al apartado postal número 7810-1000 San José, Costa Rica o bien al correo electrónico: confirmaciones@carvajalcr.com,

fespinoza@carvajalcr.com . En caso de no recibir respuesta en un plazo de 5 días hábiles posteriores al recibido de este documento se dará como satisfactorio el monto de los registros.

Cuenta por pagar	Monto Total
Concejo Municipal de Distrito De Tucurrique	₡870,113.18

Reiteramos que esta comunicación no es un aviso de cobro y es con fines únicamente de nuestros auditores externos.”

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del Oficio N°DAH-UF-C-MU-263-2023 suscrito por Patricia Rojas Gamboa Encargada de la Unidad Financiera del IFAM al señor Madrigal Quirós Tesorero del Concejo Municipal, para los trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

5. Oficio N°327-ALJI-2023 suscrito por Lissette Fernández Quirós Alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez “Por este medio se les informa que, en asesoría con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se está realizando una reestructuración funcional de la Municipalidad de Jiménez, con el fin de optimizar todos los procesos internos y con ellos ser más eficientes y eficaces en la administración del cantón de Jiménez.

Dentro de este proceso el Lic. Trentino Mazza Corrales funge actualmente las labores de Encargado de Hacienda Municipal y la Licda. Adriana Esquivel Ramírez ha asumido las funciones como Contadora Municipal a.i.

Por tal motivo les solicito, a partir del presente, que cualquier gestión de índole presupuestaria la coordinen con la Licda. Esquivel Ramírez, para lo cual se cuenta con el correo electrónico aesquivel@munijimenez.go.cr, así como al teléfono 2532-2061, ext. 103.

Lo anterior para atender todo lo relacionado con modificaciones presupuestarias, presupuestos ordinarios y extraordinarios, liquidaciones e informes de ejecución mensuales.

Aprovechando esta misiva, les solicito además, presentar el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el año 2024 a más tardar el 29 de junio del año en curso, esto con el fin de realizar el proceso de consolidación correspondiente dentro del Presupuesto de la Municipalidad de Jiménez, para que el mismo sea presentado para su análisis, tal como el Código Municipal lo estipula.” **SE TOMA NOTA.**

6. Oficio N°332-ALJI-2023 suscrito por Lissette Fernández Quirós Alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez “Por este medio se les recuerda que por parte del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique se han de realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Gobernación y Policía para gestionar los desembolsos de los recursos provenientes del Impuesto al Cemento asignados al Distrito de Tucurrique.

A esta Alcaldía Municipal se recibió el Oficio DF-062-2023, adjunto a la presente, indicando la lista de requisitos. Oficio similar se debió recibir en el Concejo de Distrito de Tucurrique a principios de año.

Para efectos prácticos remito listado de requisitos a entregar, solicitados por el Ministerio de Gobernación y Policía:

1. Nota de solicitud dirigida al Jefe del Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, Lic. Eddy Araya Miranda, solicitando los recursos.
2. Copia del último estado de cuenta de caja única.
3. Copia de la Personería Jurídica.
4. Copia de la aprobación de la Contraloría General de la República de los recursos asignados.
5. Copia del Detalle de origen y aplicaciones de recursos específicos.” **SE TOMA NOTA.**

7. Oficio N° DE-E-087-04-2023 suscrito por Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva de la UNGL “Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 45 años.

1 Como es de su conocimiento, desde el reciente viernes 10 de marzo entró en vigor la Ley
2 Marco de empleo público y como parte de las principales variaciones que incorpora esta
3 Ley a las relaciones actuales de empleo público, es la transición inmediata de un sistema
4 de salario compuesto (como actualmente se tiene) a un sistema de Salario Global, en el
5 cual dejan de existir los pluses salariales, con algunas excepciones transitorias estipuladas
6 en el Reglamento de la Ley N°10159.

7 El Gobierno de la República, el pasado viernes 10 de marzo que entró a regir la Ley y al no
8 tener actualmente establecidos los Salarios Globales emitió la Directriz Ministerial N°001-
9 2023-PLAN, por medio de la cual estableció que todas las personas de nuevo ingreso
10 fuesen remuneradas con una columna salarial global transitoria, de tal manera que es
11 urgente, para efectos de darle continuidad a la atención de los servicios que brinda la
12 institución, definir Salarios Globales Transitorios para las personas de nuevo ingreso, con
13 el fin de atender de inmediato las necesidades institucionales de contratación de personal.
14 Por otra parte, es importante como punto de partida señalar que, al tratarse de condiciones
15 para personas de nuevo ingreso, no se lesionan derechos adquiridos o se varían
16 condiciones laborales ya otorgadas (en este caso salarios). De tal manera que quien
17 ingrese bajo las condiciones propuestas, las acepta sin que esto le genere algún derecho
18 con respecto al personal que ya se encontraba activo al momento de la entrada en vigencia
19 de esta Ley.

20 Con respecto a esto y al buscar la ley un freno al aumento del gasto administrativo, la
21 propuesta de Salarios Globales Transitorios, debería mantener ese principio de protección
22 a las finanzas de la institución sin que los mismos, a su vez, sean salarios precarios que
23 limiten la captación de personal. Ante lo anterior y en caso que la Municipalidad no cuente
24 con la propuesta de Salario Global definida, la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el
25 marco de sus competencias y respetuosos de la autonomía conferida a los gobiernos
26 locales, gira la recomendación, que cada Gobierno Local que actualmente mantiene una
27 escala salarial de bases (bajo el sistema de salario compuesto), utilice solamente el salario
28 base actualizado al 09 de marzo del 2023 en el esquema correspondiente de categorización

1 debida de su política salarial vigente, sin otorgamiento de pluses salariales y aplicando las
2 afectaciones imperativas de Ley como propuesta de salarios globales transitorios.

3 Para el caso de los Gobiernos Locales que hayan adoptado la Escala Salarial emitida por
4 la UNGL como las Municipalidades que cuenten con su propia política salarial, se les invita
5 a presentar la propuesta de escala salarial transitoria (bajo la recomendación emitida) ante
6 los entes decisorios para que la misma sea aprobada e implementada. Lo anterior, mientras
7 se realiza el trabajo técnico de análisis y construcción correspondiente por factor de puntos
8 como lo indica la Ley N°10159 en su artículo 31, el cual nos va permitir establecer los
9 Salarios Globales definitivos para el Régimen Municipal.

10 A la vez aprovechamos para informales que nos encontramos trabajando desde la
11 Dirección Técnica de Tecnologías Innovación y Mejora Continua, para ofrecerles las
12 herramientas técnicas necesarias par la implementación de Ley Marco, entre ellas la Escala
13 Salarial Global para el régimen municipal.

14 Asimismo, les recordamos fechas límites que establece el reglamento de la Ley Marco de
15 Empleo Público que deben de cumplir las municipalidades:

- 16 • 10 de abril de 2023. Definir la distribución por familias de clases de puestos.
- 17 • 10 de junio de 2023. Realizar las resoluciones de puestos con funciones exclusivas y
18 excluyentes.
- 19 • 10 de setiembre de 2023 Elaboración de Columna Salarial
- 20 • 10 de junio ajustar la normativa interna con las disposiciones del reglamento y la Ley
21 Marco de Empleo Público.” **SE TOMA NOTA.**

22
23 **8. Oficio N° DE-E-089-04-2023 suscrito por Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva**
24 **de la UNGL** “Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales
25 (UNGL) institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen
26 Municipal desde hace 45 años:

27 Como es de su conocimiento, en el año 2020 la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto
28 de ley que dispuso que “...no se les girará el pago por concepto del monto incremental de
29 las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022...” para los

1 empleados del sector público, como parte de las propuestas de contención del gasto
2 público impulsadas por el Gobierno de turno.

3 Con motivo de lo anterior y ante consultas que se han presentado sobre el tema, la
4 Procuraduría General de la República mediante el dictamen PGR-C-203-2022 de fecha 16
5 de setiembre de 2022, dirigido a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica,
6 Sra. Laura Fernández Delgado concluye que:

7 *“Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que por haberlo dispuesto*
8 *así la ley N° 9908 citada, no es procedente girar pago retroactivo alguno a los funcionarios*
9 *públicos por las anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-2022; sin*
10 *embargo, la antigüedad acumulada durante ese lapso sí debe tomarse en cuenta para el*
11 *cálculo y pago de anualidades futuras.”.*

12 Con el criterio anterior, queda claro que las anualidades del sector público de los períodos
13 2020-2021 y 2021-2022 no deberán pagarse de forma retroactiva, pero si computarse los
14 años respectivos para efectos del reconocimiento de anualidades futuras, siendo las
15 próximas a reconocer en este año 2023.

16 Ahora bien, en el oficio PGR-C-203-2022 y la circular MIDEPLAN-AME-UEP-CIRC-0001-
17 2023 se establece que las anualidades 2020-2021 y 2021-2022 deben de reconocerse (no
18 retroactivas), para el pago de las anualidades futuras, eso significa que cuando el servidor
19 cumpla la anualidad en el 2023 se contabilizará estas dos anualidades ya que indica lo
20 siguiente:

21 *“ Lo anterior implica, por ejemplo, que un funcionario que ingresó al servicio del Estado en*
22 *noviembre del 2019 y, por tanto, adquirió el derecho al pago de su primera anualidad en*
23 *noviembre del 2020, mantendría el pago de esa primera anualidad durante los años 2021*
24 *y 2022, sin incremento alguno por esos años, ni pago retroactivo correspondiente a las*
25 *anualidades de ese periodo (2021-2022); no obstante, a partir de noviembre del 2023, al*
26 *acumular su cuarto año de servicio, deben computársele y cancelársele cuatro anualidades*
27 *(y no solamente dos) pues debe contabilizársele la antigüedad acumulada durante los años*
28 *2021 y 2022.”.*

Ahora bien, si un funcionario reconocía su anualidad en el mes de enero, se deberá aplicar estos meses que no se han reconocido como retroactivos ya que ese funcionario por derecho se debe de reconocer las anualidades 2020-2021 y 2021-2022 a partir de la fecha de cumplimiento que registre cada persona servidora en el 2023 y en el caso en concreto si fue en enero este funcionario debió de reflejarse en su salario este incremento, por lo que se debe de pagar esos retroactivos que no se le han pagado al funcionario ya que es un derecho que no puede verse afectado por ningún motivo alejado del marco legal.

Asimismo, para el período 2022-2023, aplica la misma teoría en el tema del tiempo en que se debe reconocer esta tercera anualidad le comento que se debe proceder de la siguiente manera:

- Las personas que cumplen en el mes de enero, febrero y en los primeros 8 días del mes de marzo del 2023, se les reconoce el pago de la anualidad en la fecha cumplida que registre cada persona servidora.

Lo anterior, por cuanto cumplen antes de la vigencia de la ley No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, además de que se debe hacer con base en el resultado de la evaluación del desempeño.

- Las personas que cumplen anualidad a partir del 9 de marzo del 2023, se les reconoce el pago correspondiente según lo indicado en el artículo 12 de Ley No. 10159 de reiterada cita, sea a partir del mes inmediato siguiente al aniversario del ingreso o reingreso de cada persona servidora que labore bajo el esquema de salario compuesto.

Finalmente les hacemos el recordatorio que los reconocimientos por el incentivo de anualidad, proceden en el entendido de que las personas funcionarias, hayan sido merecedoras de recibirlo, para lo cual deben haber obtenido en los períodos correspondientes, un resultado en su evaluación del desempeño no inferior a la categoría de “Muy Bueno” o su equivalente numérico según escala definida, así como cumplir las demás condiciones necesarias en la normativa aplicable en el período correspondiente, dentro de las cuales se debe observar la disponibilidad presupuestaria.”

- El señor Presidente menciona que este tema es con respecto a la modificación que se aprobó la sesión anterior.

➤ El señor Intendente menciona que le gustaría conocer quienes tienen que cobrar las anualidades a las personas que cumplen la anualidad los primeros 3 meses de año, por lo tanto, le gustaría tener ese dato presente.

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

1- Informe Intendencia.

- Da a conocer el rechazo de casación, es el problema en donde el concejo adjudico un proyecto en 2019 y se demando por parte de la señora Rosaura y CONAB.
Explica que el abogado le aconseja que se trate de llegar a un arreglo entre las partes ya que el concejo no perdió el proceso se incurrió en gastos de 4 millones de colones, explica que ve difícil que lo quieran pagar, pero si deja en claro que si el concejo hubiera perdido el proceso si hubiera tenido que pagar los 20 millones que estaban pidiendo por este motivo hay que ser justos, por lo cual seria bueno llegar a un acuerdo que sería la primero opción, y la segunda opción seria una contrademanda en donde el monto aumentaría mucho, pero la idea es llegar a un acuerdo siempre y cuando las otras partes estén de acuerdo.
Menciona que de parte de San River si van a cobrar por lo menos los honorarios de la Abogada.
- Comenta que en FECOMUDI se tenia un colchón de contenido económico de 12 millones que la rueda fiscal no permitía gastarlo en viáticos, por lo que se opto por asignar a cada

1 Concejo Municipal un monto de millón y medio, para el Concejo se dono una computadora
2 con una impresora que queda de propiedad de la muni.

3
4 ■ Indica que ya se va a ingresar a SICOP pero primero se solicito al alcalde de Turrialba a un
5 funcionario para que pueda orientar en el tema del SICOP, se va a retomar el lunes próximo.

6
7 ■ Menciona en la entrada de donde José Carlos Sánchez Pérez hay un problema en donde
8 unas casas no tienen canoas y debido a eso se han dado inundaciones, destaca que hace
9 5 años se invirtió en esa zona, pero se tiene un gran problema ya que hay un conflicto entre
10 vecinos y es muy difícil intervenir. También menciona que el padre Rolando lo llamo para
11 la solución del problema de las tuberías, pero lo que le asombro fue que dijo que si por
12 molestar dijo que por molestar puede quitar la tubería que puso y lo tira al pasillo debe de
13 aguantarse y la respuesta fue que no esa la idea que lo que se esta tratando es de
14 solucionar un problema a un barrio. Menciona que se van a colocar unos tubos para ver
15 que se puede solucionar. Y que lo que se está tratando es buscar la solución de las
16 personas, pero los conflictos personales interfieren en esos procesos.

17
18 ■ Se tuvo una reunión con el gerente del Banco Popular en donde estuvieron presentes,
19 Felipe, Esteban y su persona para una posibilidad de un préstamo en el Banco Popular ya
20 que se maneja la posibilidad para comprar dos hectáreas para hacer un plantel para los
21 carros, aclara que las reuniones son informativas en dado caso que se valla a realizar dicho
22 procedimiento se va a convocar al concejo para que sea parte del proceso y por lo
23 consiguiente que estén de acuerdo. Indica que las municipalidades están implementando
24 una modalidad con los recursos de la red vial que son fijos, y las municipalidades están
25 optando por obtener un préstamo en el Banco Popular de cierta cantidad en donde se busca
26 con ese dinero y hacer todos los proyectos en verano, y luego se empieza a pagar conforme
27 va ingresando el presupuesto, destaca que el interés es muy bajo, y se está estudiando la
28 posibilidad de adaptarse en ese modo de trabajo.

1 **ACUERDO 1**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes convocar a mesa de
3 trabajo el día jueves 15 de junio de 2023 a las 4:30 pm en las instalaciones del Concejo
4 Municipal, cuyo objetivo tendrá analizar el proceso ante el Tribunal C-A- y el rechazó de
5 Casación para poder llegar a un posible arreglo entre las partes involucradas en el proceso.
6 Así mismo se convoque a la señora Sánchez Trejos y un representante de la empresa CONAB
7 SOCIEDAD ANÓNIMA. **ACUERDO EN FIRME.**

8
9 **2- Informe Vice Intendencia.**

10 No hubo.

11 **Artículo X.**

12 **Asuntos Varios**

13 **1. Presidente José Carlos Vindas Ureña:** Presenta el perfil para la aprobación para la
14 contratación del contador.

15 ➤ La secretaria menciona que el perfil se realizó con la asesoría del señor Beltrán de
16 Fedemuca; explica que según el procedimiento que se indica en el Código Municipal en el
17 Artículo 137 se deben seguir 3 pasos `para hacer la contratación, primero hacerlo por
18 ascenso directo si esta opción no procede se sigue al segundo paso que es realizar un
19 concurso interno y por último si no se tuvo éxito en las dos opciones anteriores se hace el
20 concurso externo.

21 ➤ El señor Presidente explica si el departamento fuera muy grande y si el contador tuviera un
22 asistente en ese caso se puede realizar un ascenso pero en este caso no se puede realizar
23 así.

24
25 **2. Concejal Mario Moya Sánchez:** Explica que los hijos de Carlos negro le indicaron que por
26 la casa hay unas palmeras que con el movimiento del viento tocan la primaria y esta
27 ocasionando chispas y ellos fueron a los bomberos para que les dieran un informe para
28 que el concejo les solucione.

1

2 **ACUERDO 1**

3 Este Concejo Municipal, con el fin de cumplir con los requerimientos en el proceso de selección
4 y contratación del contador municipal, analiza y discute el perfil para el puesto de “Contador”,
5 presentado por el señor Vindas Ureña Presidente del Concejo, por tanto, se ACUERDA por
6 unanimidad de los presentes aprobar el perfil de la forma que fue presentada. Lo anterior con
7 el fin de continuar con el proceso de nombramiento de este servidor. **ACUERDO EN FIRME.**

8

9 **ACUERDO 2**

10 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes con respecto a la
11 Contratación del Contador Municipal, de acuerdo al Código Municipal, el Artículo 137 indica
12 que, al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo tres opciones.
13 Al respecto el primer procedimiento según el inciso a) es nombrar mediante ascenso directo.
14 Y de acuerdo al estudio realizado al personal se demuestra que no existe personal para realizar
15 un ascenso directo debido a que es un departamento unipersonal y no existe ningún
16 funcionario calificado para el puesto por lo que este procedimiento no procede en este caso.
17 **ACUERDO EN FIRME.**

18 **ACUERDO 3**

19 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes con respecto a la
20 Contratación del Contador Municipal, de acuerdo al Código Municipal Artículo 137 indica que,
21 al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo tres opciones. Al
22 respecto en el inciso b) ante inopia en el procedimiento anterior, se convocará a concurso
23 interno entre todos los empleados de la Institución, pero al analizar el estudio realizado a los
24 empleados se determina que no existen funcionarios que cumplan con los requisitos del
25 puesto, por lo que este procedimiento no procede en este caso. **ACUERDO EN FIRME.**

26

27 **ACUERDO 4**

28 Este Concejo Municipal, respecto a la Contratación del Contador Municipal, de acuerdo al
29 Código Municipal Artículo 137 indica que, al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá

llenarla de acuerdo tres opciones. Al respecto en el inciso c) de mantenerse inopia en el procedimiento anterior, convocará a un concurso externo, publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones del concurso interno. Por lo tanto, se ACUERDA por unanimidad de los presentes convocar a concurso externo para que se realicen los trámites correspondientes para la contratación del puesto vacante. **ACUERDO EN FIRME.**

Junta Vial:

No hubo.

Artículo XI

Acuerdos

No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

Al ser las veinte horas con un minuto el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA